

어업회사법인 합병회사 정관례

제1장 총 칙

제1조(상호) 이 회사는 「농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제 19조에 따라 설립된 회사로서 그 상호는 어업회사법인 ○○합병회사라 칭한다.

(비고) 상호는 반드시 「어업회사법인」과 「합병회사」라는 문자를 모두 사용하여야 하는 점 이외에 별다른 제한이 없으나 동일한 시·군내에서 동종영업을 위하여 타인이 등기한 상호나 어느 회사의 지점이나 출장소 등과 같이 회사의 독립성이 인정되지 않고 그 일부임을 표시하는 듯한 상호로는 등기할 수 없음을 유의해야 함.

제2조(목적) 이 회사는 기업적 수산업 경영을 통하여 생산성을 향상시키고 생산된 수산물의 유통·가공·판매와 농어촌 관광휴양사업을 통해 수산업의 부가가치를 높이는 데 목적이 있다.

(비고) 어업회사법인의 목적을 구체적으로 표현할 수 있으나, 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률(이하 “법”이라 한다.)」 제19조 제3항의 규정의 “어업회사법인”으로서의 목적이 명시되어야 함.

제3조(사업) ① 이 회사는 제2조의 목적을 달성하기 위하여 ○○사업을 주사업으로 한다.

② 이 회사는 다음 각 호의 사업을 부대사업으로 한다.

1. 수산물의 유통·가공·판매
2. 어업활동에 필요한 자재의 생산 및 공급사업
3. 수산종자생산사업
4. 수산물의 구매 및 비축사업
5. 수산장비 등의 임대·수리 및 보관사업

6. 농어촌 관광휴양사업

(비고1) 어업회사법인의 사업범위는 법시행령 제19조제2항의 사업범위에서 벗어날 수 없으며 사업의 범위에서 벗어난 사업을 할 경우 법 제20조의3제2항제4호의 규정에 따라 해산명령을 받게 됨.
(비고2) 제2항 제1호부터 제5호까지에 열거한 사업이외의 사업도 제2조의 목적과 부합되는 것을 적절히 열거할 수 있음.
예) 낚시 및 유어장 관련사업(낚시어선업 등)
(비고3) 제2조의 목적에 기재할 내용을 제3조 사업란에 중복기재하지 말 것. 다만 정관과 달리 법인등기부상에는 '목적'만 등재하도록 되어 있으므로 등기신청시에는 정관 제3조의 '사업' 내용을 등기부상 '목적' 사항으로 신청해야 하고 그 영업내용을 명확히 알 수 있도록 구체적으로 기재해야 하며 막연히 "물품도매업" 등과 같이 추상적으로 기재해서는 안된다. 또한 제1항 주사업은 어업경영외의 사업으로 회사가 역점을 두는 사업을 기재하여야 함.

제4조(본점의 소재지 및 지점의 설치) ① 이 회사의 본점은 ○○(시·

도) ○○(시·군·구) ○○(읍·면) ○○(도로명)에 둔다.

② 이 회사는 필요한 경우는 총사원의 결의로 지점, 영업소, 출장소를 둘 수 있다.

(비고) 제1항의 본점의 소재지는 정관의 절대적 기재사항이나, 지점 등은 정관의 절대적인 기재사항이 아니므로 미의 기재여부는 회사의 임의에 속함.

제5조(작성년월일) 이 정관의 작성일은 ○○○○년 ○○월 ○○일이다.

제2장 사원과 출자

제6조(사원의 자격) 이 회사의 사원은 어업인이나 어업 관련 생산자단체로 하되, 제7조에서 정한 출자한도 내에서 출자한 비어업인이나 어업관련 생산자단체가 아닌 자도 사원이 될 수 있다.

(비고) 어업관련 생산자단체는 「수산업 어촌발전기본법 시행령」 제4조에서 정한 생산자단체를 말함.

제7조(비어업인의 출자한도) 어업인이나 어업 관련 생산자 단체가 아닌 자가 출자하는 출자액의 합계는 이 회사의 총출자액의 100분의 90을

초과할 수 없다.

(비고) 총 출자액이 80억원을 초과하는 경우에는 총 출자액에서 8억을 제외한 금액까지 출자할 수 있다고 정할 수 있다.

제8조(사원과 출자내역) 사원의 성명과 주소, 그 출자의 목적, 가격 또는 평가의 표준은 다음과 같다.

1. 금전 ○○○원
성명 ○ ○ ○ () 주민등록번호 : -
주소 (도로명)

1. 부동산(○(시·도) ○(시·군·구) ○○(읍·면·동) ○번지 대 ○○○㎡), 미 가격 금 ○○○원
 설명 ○ ○ ○ () 주민등록번호 : -
 주소 (도로명)

1. 채권 금 〇〇〇원 단, 〇〇〇에 대하여 가지고 있는 막속머음 가격 금 〇〇〇원
 설명 〇 〇 〇 () 주민등록번호 : -
 주소 (도로명)

1. 노무(회사를 위하여 ○○을 한다.)이에 대한 평가의 표준 1년 금○○○원
 성명 ○ ○ ○ () 주민등록번호 : -
 주소 (도로명)

1. 신용, 미 가격 금 〇〇〇원
 성명 〇 〇 〇 () 주민등록번호 : -
 주소 (도로명)

(예)

사원 ○ ○ ○ () 주민등록번호 : -
주소 금전(부동산·채권 등)

사원 △ △ △ () 주민등록번호 : -
주소 금전(부동산·채권 등)

※ 위 성명 다음에 어업인인 경우 ‘어업인’, 생산자단체인 경우 생산자단체명을 기재하고, 주민등록번호란에는 생산자단체인 경우 ‘사업자등록번호’를 기재

(비고) 사원의 성명, 주소 그 출자목적과 가격 등을 구체적으로 기재해야 한다. 등기의 경우와는 달리 출자의 이행부분은 필요적 기재사항이 아니다. 출자목적이란 출자의 대상을 말하는 것으로서 반드시 금액에 한하지는 않고 동산, 부동산, 채권, 유가증권등 기타 재산상의 출자는 물론 노무나 신용 등 비재산상의 출자도 무방하다. 재산상의 출자인 경우에는 그 금액이나 가액도 기재해야 하나 노무나 신용 등 비재산상의 출자인 경우에는 그를 기재할 필요는 없음.

제9조(지분양도) ① 사원은 다른 사원 전원의 동의가 없으면 그 지분의 전부나 일부를 타인에게 양도할 수 없다.

② 전항의 경우 비어업인인 사원에게 양도하여 비어업인의 총출자액

이 제7조에서 규정한 한도를 초과할 때에는 그 양도는 효력이 없다.

③ 상속 또는 유증에 따라 비어업인의 총출자액이 제7조에서 규정한 한도를 초과할 경우에는 그 초과지분을 지체 없이 어업인에게 양도해야 한다.

제10조(경업금지) 사원은 다른 사원 전원의 동의가 없으면 자기 또는 제3자를 위하여 회사의 영업부류에 속하는 거래를 하거나 같은 종류의营업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 될 수 없다.

제11조(자기거래) 사원은 다른 사원 과반수의 결의가 있는 때에 하여 자기 또는 제3자를 위하여 회사와 거래를 할 수 없다.

제3장 업무집행과 회사대표

제12조(업무집행사원과 대표사원) 이 회사는 사원 ○○○을 업무집행사원 겸 대표사원으로 한다.

(예1) <수인미 업무를 집행하고 회사를 대표하는 경우>

본 회사는 사원 ○○○과(와) 사원○○○이 공동하여 업무를 집행하고 회사를 대표한다.

(예2) <수인미 업무를 집행하고 그중 1인이 회사를 대표하는 경우>

본 회사는 사원 ○○○, 사원 ○○○을(를) 업무집행사원으로 하고 사원 ○○○을(를) 대표사원으로 한다.

제13조(선임과 임기) 업무집행사원과 대표사원은 총사원의 동의로 선임하고 임기는 각○년으로 한다. 단, 재선될 수 있다.

제14조(보고의무) 업무를 집행하고 회사를 대표하는 사원은 다른 사원의 청구가 있으면 언제든지 회사의 업무 및 재산 상태를 보고해야 한다.

다.

제15조(지배인의 임면) ① 회사의 영업전반에 걸쳐 포괄적인 대리권을

갖고 보조하기 위한 지배인(혹은 지점장, 영업부장)을 둘 수 있다.

② 지배인의 선임 및 해임은 사원 과반수의 동의로 결정한다.

제16조(권한상실) 업무를 집행하고 회사를 대표하는 사원에게 다음 사

유가 있는 때에는 다른 사원은 과반수의 결의로 법원에 그 권한상실신

고를 신청할 수 있다.

1. 업무집행 또는 회사대표에 현저히 **알맞지 않은** 때

2. 그 밖에 중대한 의무위반이 있는 때

제17조(업무집행권의 제한) 사원 ○○○와 ○○○는 회사의 업무를 집

행할 권리와 의무가 없다.

(비고) 「상법」 제200조 제1항에 의거 정관에 기재해야 효력 발생하며 삭제 가능함.

제18조(정관변경, 기타 목적의 범위외의 행위) 정관의 변경, 그 밖의 **목**

적 외의 행위를 하려면 총사원의 동의를 받아야 한다.

제4장 사원의 입사와 퇴사

제19조(입사) 회사의 사원이 **새로** 입사하는 경우 총사원의 동의를 통해

결정한다.

제20조(퇴사) ① 회사의 존립기간을 정하지 **않거나** 어느 사원의 종신까

지 존속할 것을 정한 때에는 사원은 영업연도 말에 **한정하여** 퇴사할

수 있으며 이 경우 6개월 전에 이를 **예고해야** 한다.

② 사원이 부득이한 사유가 있을 때에는 언제든지 퇴사할 수 있다.

제21조(퇴사사유) 사원은 지분압류 및, 해당 영업연도말 퇴사를 위하여 6개월 전 지분 압류 채권자의 예고가 있고, 이에 관하여 사원이 변제 또는 상당한 담보를 제공하지 **않은** 경우 외에 다음 사유로 인하여 퇴사한다.

1. 총사원의 동의
2. 사 망
3. 파 산
4. **성년후견개시된 때**
5. 제 명

제22조(사원의 사망시 상속인의 권리 승계) 재산을 출자의 목적으로 한 사원이 사망한 때에는 그 상속인은 다른 사원 전원의 동의를 얻어 피상속인의 지분을 승계하여 사원이 될 수 있다.

(예1) ① 사원이 사망한 때에는 그 상속인이 피상속인의 지분을 승계하여 사원이 될 수 있다.

② 상속인은 상속개시를 한 날로부터 3월내에 그 승계여부를 회사에 통지해야 하고 위 기간 내에 통지를 하지 아니한 때에는 승계하지 않는 것으로 본다.

(예2) 사원이 사망한 때에는 그 상속인이 단순 승인을 한 경우에는 피상속인의 권리의무를 승계하여 회사의 사원이 된다. 권리 승계의 통지 및 미통지시의 효과에 관하여는 상법 제219조에 따른다.

제23조(제명선고의 청구) 사원에게 다음의 사유가 있는 때에는 다른 사원은 과반수의 결의로 법원에 그 사원의 제명선고를 청구할 수 있다.

1. 출자의무를 이해하지 **않은** 때
2. 사원이 제10조 경업금지의무에 **위반한 때**
3. 회사의 업무집행과 회사대표에 관하여 부정한 행위가 있거나 권한

없이 업무를 집행하거나 회사를 대표한 때

4. 그 밖에 중요한 사유가 있는 때

제24조(퇴사사원의 지분 환급) ① 퇴사한 사원은 퇴사 당시 회사재산에서 그 출자비율에 따라 그 지분을 환급받을 수 있다. 다만, 노무 또는 신용을 출자의 목적으로 한 사원과 제명선고로 인하여 퇴사한 사원은 그 지분을 환급받지 못한다.

② 제1항의 경우 어장 및 어선을 출자한 비어업인이 퇴사한 경우에는 회사는 그에 상당하는 현금 등으로 그 지분을 환급할 수 있다.

(비고) 「상법」 제222조의 규정에 의거 노무 또는 신용을 출자의 목적으로 한 사원은 그 지분의 환급을 받을 수 있으나 정관에 규정이 있는 경우 그러하지 아니함.

제5장 계산

제25조(영업연도) ① 이 회사의 영업연도는 1월 1일부터 해당 연도 12월 31일까지로 한다.

② 이 회사의 제1기 영업연도는 이 회사 성립 연월일부터 해당 연도 12월 31일까지로 한다.

제26조(재무제표 등의 승인) 업무집행사원은 매 영업연도 말에 각 사원에게 다음 서류를 제출하고 그 승인을 받아야 한다.

1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 영업보고서
4. 자본변동표
5. 이익 잉여금 처분계산서 또는 결손처리계산서

제27조(이익배당) ① 이 회사는 순이익금으로 결손금을 채운 후가 아니면 어떠한 명목으로도 사원에게 이익배당을 할 수 없다.

② 각 사원의 이익배당비율은 그 출자액의 비율에 따른다.

제28조(장부의 열람) 이 회사의 사원은 언제든지 이유를 구체적으로 밝힌 서면으로 회계에 관한 장부 및 그 밖의 서류의 열람 또는 복사를 청구할 수 있다.

제6장 해산

제29조(존립기간) 이 회사의 존립기간은 설립등기일로부터 만 〇〇년으로 한다.

(비고) 존립기간을 정하지 아니할 수 있으나 회사의 존립기간을 정하지 아니한 경우에는 사원은 6월 전 예고에 의해 영업연도말에 한하여 퇴사할 수 있다.(「상법」 제217조 제1항)

제30조(해산사유) 이 회사는 다음 사유로 인하여 해산한다.

1. 존립기간의 만료
2. 총사원의 동의
3. 사원이 1인으로 된 때
4. 합병
5. 파산
6. 법원의 명령 또는 판결

제31조(회사계속) ① 제27조 제1호와 제2호의 사유로 인하여 해산한 경우에는 사원의 전부 또는 일부의 동의로써 회사를 계속할 수 있다. 그러나 동의하지 않은 사원은 퇴사한 것으로 본다.

② 제27조제3호의 사유로 인하여 해산한 경우에는 새로운 사원을 가입시켜 회사를 계속할 수 있다.

제32조(합병) 이 회사가 합병을 하는 경우에는 총사원의 동의를 얻어야 한다.

제7장 청산

제33조(청산방법) 이 회사가 해산한 경우, 회사재산의 처분은 총사원의 동의로써 정한 방법에 따른다.

제34조(청산인의 임면) 청산인의 선임 및 해임은 총사원 과반수의 결의에 의한다. 이를 선임하지 않은 때에는 대표가 청산인이 된다.

제35조(남은 재산분배) 남은 재산은 각 사원의 출자액의 비율에 따라 분배하되, 어장(양식장), 어선은 어업인 사원에게 분배한다.

제8장 보칙

제36조(적용범위) 이 정관에 규정되지 않은 사항은 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」과 「상법」 및 기타법령에 정한 규정에 따른다.

제37조(세부내규) 이 회사는 필요에 따라 총사원의 결의로써 업무추진 및 경영상 필요한 회사 세부내규를 정할 수 있다.

위 머업회사법인○○합명회사를 설립하기 위하여 본 정관을 작성하고 각 사원이 이에 기명날인한다.

서기 년 월 일

머업회사법인○○합명회사

사원 ○ ○ ○ (머업인) (인) (주민번호 ○○○○○○-○○○○○○○)

주소

사원 ○ ○ ○ (비머업인) (인) (주민번호 ○○○○○○-○○○○○○○)

주소

(이하 사원전원이 기명 날인한다.)

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.